МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 03 дугаар сарын 26 № 1/17 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД БӨГӨӨД
УЛСЫН ОНЦГОЙ КОМИССЫН ДАРГА
С.АМАРСАЙХАН ТАНАА

Монгол Улсад коронавируст халдварын дотоодын тохиолдол бүртгэгдэж, Засгийн газрын шийдвэрээр бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үеэс эхлэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.6 дахь хэсэг, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.10, 18 дугаар зүйлийн 18.1.1-т тус тус заасан бүрэн эрхийн хүрээнд нөхцөл байдалд шуурхай үнэлгээ, дүн шинжилгээ хийх, зарим байгууллагын үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцах, иргэдийн ирүүлсэн гомдол, мэдээллийг шалгаж, шийдвэрлэх зэрэг ажлыг тасралтгүй зохион байгуулан ажиллаж байна.

Монгол Улсын хэмжээнд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжүүлэх тухай Засгийн газрын 2020 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдрийн 62 дугаар тогтоол, Бүх нийтийн бэлэн байдал зарлах тухай Засгийн газрын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 178 дугаар тогтоолыг тус тус хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш Комисст иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас цар тахалтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр төрөөс хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаатай холбоотой нийт 166 гомдол, мэдээлэл ирснийг холбогдох хуулийн дагуу шалгах ажиллагааг явуулсан.

Халдварт цар тахлын нөхцөлд ч Монгол Улсын Үндсэн хууль, нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хүний эрх, эрх чөлөөгөө иргэд эдлэх ёстой бөгөөд энэ хүрээнд хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хүний эрхийг хангах чиглэлээр анхаарч ажиллахын тулд Хүний эрхийн Үндэсний Комисс болон Улсын онцгой комиссын ажлын уялдаа холбоог хангах, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, зөвлөлдөх шаардлага тогтмол гарч байна. Гэвч 2021 оны 2 дугаар сард Улсын онцгой комисс шинээр бүрдсэнээс хойш манай хоёр байгууллагын хооронд албан ёсоор харилцах тодорхой суваг байхгүй, мөн Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүд Улсын онцгой комиссын хуралдаанд оролцох боломжгүй байгаагийн улмаас хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллахад бэрхшээл тулгарч байна.

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүд Монгол Улсын Шадар сайд бөгөөд Улсын онцгой комиссын дарга Тантай биечлэн уулзах асуудлыг удаа дараа тавьсан боловч хариу ирэхгүй байна. 2021 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ Комиссын гишүүдтэй уулзах үеэрээ Хүний эрхийн Үндэсний Комисс болон Улсын онцгой комиссын ажлын уялдаа холбоог хангах, хүний эрхийн асуудлаар хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцохыг дэмжиж, энэ талаар Танд чиглэл өгөхөө илэрхийлсэн болно.

152100047

Гэвч энэ хугацаанд Монгол Улсад коронавируст халдварын тархалт эрс нэмэгдэж, Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагт шинэ голомтууд гарч, нөхцөл байдал хүндэрч, хүний эрх, эрх чөлөөний зөрчил олноор гарсаар байна. Тухайлбал:

1. 2021 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүх нийтийн бэлэн байдлын хөл хориог сахиулах, иргэдийн зорчих хөдөлгөөнд хяналт тавих зорилгоор төрийн албан хаагчдыг гэнэт дайчлан ажиллуулсан;
2. Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороонд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр хатуу хөл хорио тогтоосны улмаас иргэдийн халдашгүй, чөлөөтэй байх эрх зөрчигдсөн, бизнесийн үйл ажиллагаа тасалдсаны улмаас хохирсон тухай иргэдээс олон тооны гомдол ирсэн;
3. 2021 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдөр сэжигтэй хариу гарсан иргэнийг хамт явсан хүмүүсийн зүгээс ялгаварлан гадуурхалтад өртөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн, улмаар тухайн залуугийн гарыг гавлаж хүнлэг бус хандсан, автобусаар зорчигчдыг олон цагаар саатуулсан;
4. Халдвар авсан иргэдийг ялгаварлан гадуурхсан, тухайлбал 2021 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг суманд илэрсэн тохиолдлыг тусгаарлах ажиллагааны үед сэжигтэй тохиолдлыг батлагдсан тохиолдолтой хамтад нь тээвэрлэсэн, иргэдийг тусгаарлахдаа хол зайд явганаар алхуулж хүнлэг бус хандсан;
5. Монгол Улсын иргэдийг коронавируст халдварын эсрэг вакцинжуулахтай холбоотой бодлого, гарч болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, эрсдэл гарсан тохиолдолд авах арга хэмжээний төлөвлөгөө олон нийтэд ойлгомжгүй, иргэдийн мэдээлэл авах эрхийг хангахгүй;
6. Коронавируст халдвартай хүний ойрын хавьтлыг илрүүлэхэд ашиглаж байгаа технологи нь хүний хувийн мэдээлэл, хувийн нууцыг хамгаалж байгаа эсэх нь тодорхойгүй;
7. Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.18 дэх хэсэгт “халдвар авсан иргэний хөдөлгөөнийг тогтоох зорилгоор иргэн, хуулийн этгээдээс мэдээ, мэдээлэл авах журмыг Улсын ерөнхий прокурор, Тагнуулын ерөнхий газрын болон Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга хамтран батлахаар”, 9 дүгээр зүйлийн 9.21 дэх хэсэгт уг журмыг батлахад Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын саналыг авахаар заасан боловч уг журам өнөөг хүртэл батлагдаагүй;
8. Халдварын голомтын бүсэд ажиллаж байхдаа халдвар авсан төрийн албан хаагчдад олгох нэг удаагийн тэтгэмж, мөн эмч, эрүүл мэндийн салбарын болон бусад албан хаагчдын цалин, илүү цагийн хөлс, нөхөн олговрыг олгоогүй;
9. ШШГЕГ-ын харъяа Баривчлах байранд байгаа хүмүүс, ажилтнууд халдвар авсан, халдварын шинэ голомт үүссэн талаар Комисст гомдол ирүүлж байгаа, энэ талаар хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд мэдээлж байгаа боловч Улсын онцгой комиссын шуурхай штабаас албан ёсны мэдээлэл өгөхгүй, нуун дарагдуулсан зэрэг болно.

Эдгээр болон бусад асуудлаар Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Улсын Онцгой Комиссоос асуулга асуух, хуульд заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж, тодорхой сувгаар мэдээлэл солилцон хамтран ажиллах шаардлагатай байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1, 27.2 дахь хэсэгт заасан бүрэн эрхийн хүрээнд дараах шаардлагыг гаргаж байна. Үүнд:

1. Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүдтэй Улсын онцгой комиссын дарга, гишүүд биечлэн уулзах, мөн Улсын онцгой комиссын хуралдаанд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн ажиглагчаар оролцож зөвлөх боломжийг нэн даруй бүрдүүлэх;

2. Улсын онцгой комиссын гаргасан шийдвэрийн үндэслэлийг иргэд болон төрийн байгууллага, алба хаагчдад ойлгомжтой тайлбарлаж, хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх бүх боломжит арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;
3. Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.18 дэх хэсэгт заасан халдвар авсан иргэний хөдөлгөөнийг тогтоох зорилгоор иргэн, хуулийн этгээдээс мэдээ, мэдээлэл авах журмыг яаралтай баталж мөрдүүлэх;
4. Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахалтай тэмцэх хариу арга хэмжээг эрчимжүүлэх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос хүргүүлсэн зөвлөмж, шаардлагыг аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд түргэн шуурхай хэрэгжүүлж, үр дүнг хугацаанд нь тайлагнаж ажиллах чиглэлийг Улсын онцгой комиссын шуурхай штаб, Нийслэл, дүүргийн, аймаг, сумдын онцгой комисст хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
5. Хорих анги, цагдан хорих, баривчлах байр зэрэгт байгаа эрх чөлөө нь хязгаарлагдсан хүмүүсийн халдвар авсан байдал, авч хэрэгжүүлж буй хариу арга хэмжээний талаарх мэдээллийг ирүүлэх, цаашид халдварт цар тахал тархах өндөр эрсдэлтэй үед авч хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, хариу арга хэмжээг танилцуулах;
6. Халдварын голомтын бүсэд ажиллаж байхдаа халдвар авсан төрийн албан хаагчдад олгох нэг удаагийн тэтгэмж, мөн эмч, эрүүл мэндийн салбарын болон бусад албан хаагчдын цалин, илүү цагийн хөлс, нөхөн олговрыг нэн даруй олгох.

Энэхүү Шаардлагын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1, 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу арга хэмжээ авч 7 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН